

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 개 선 요 구

일련번호 006

제 목 폐지사업장 잔여자산 처리 절차 미준수

관계부서 ♠♠♠♠♠♠♠, ◆◆◆◆◆

조치부서 ♠♠♠♠♠♠♠, ◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무개요

회사는 해외사업장이 폐지될 경우, 해당 사업장에서 사용되던 잔여자산의 효율적 활용과 재정의 투명성 확보를 위하여 「해외사업관리지침」 제7조(사업청산) 제1항에 지체없이 잔여재산의 처리에 대해서 청산계획을 수립하고 시행하여야 한다고 명시되어 있으며, 「해외사업실무편람(총무편)」 6.5 철수 및 「해외사업 준비, 운영 및 종료」 6.6사업철수단계(Demobilization)에 그 처리 절차를 명확히 규정하고 있다.

지침에 따르면, 폐지된 해외사업장의 잔여자산은 단순히 처분하거나 폐기하는 것이 아니라, 그 유형과 상태를 체계적으로 파악하고, 관리전환·매각·폐기·해체 등 적절한 처리방안을 검토해야 한다.

[표 1] 자산유형 및 처리방법

자산유형	처리방법
○ 유형자산 : 비품(일반, 전산, 소모성), 자재·공기구(설비성, 소모성, 기타잡자재) 등	○ 보유자산 : 자산처리위원회 심의(불용 또는 망실) - 불용 : 관리전환, 매각, 폐기, 해체 등 - 망실 : 변상, 시정조치 등
○ 부외자산 등	
○ 임차자산 : 사택 비품, 사무실 비품 등	○ 임차자산 : 계약해지 후 반납

자료: 해외사업실무편람(총무편)6.5.4.철수업무 세부사항 및 해외사업 준비, 운영 및 종료 6.6.사업철수단계(재구성)

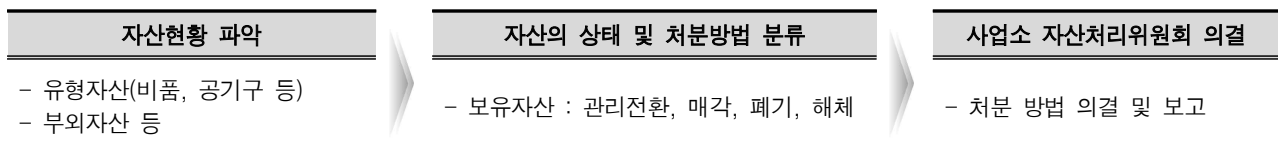
또한, 잔여자산 처리의 전 과정은 사업소 자산처리위원회의 심의 및 승인 절차를 거쳐야 하며, 「유형자산관리규정」 제27조(불용자산의 처분) 제1항에 따르면 결과를 관련부서에 공식적으로 보고해야 한다.

2. 판단기준

「해외사업실무편람(총무편)」 6.5 철수 및 「해외사업 준비, 운영 및 종료」 6.6 사업철수단계(Demobilization)에서는 사업 철수를 위해 사업소 업무를 정리하고, 이후 문제가 발생하지 않도록 모든 절차를 종결하는 과정을 규정하고 있다.

특히, 「해외사업 준비, 운영 및 종료」 6.6.3. 공무부서 주요업무에 따르면 사업 철수 단계에서 사업소에서 보유한 자재·공기구 등 자산을 회사 내규에 맞춰 처분하고 최소한의 손실이 발생하도록 처리하게 되어 있으며, 잔여 자산 처리 절차는 아래 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 사업장 폐지시 잔여 자산 처분 절차



자료: 해외사업실무편람(총무편)6.5.4.철수업무 세부사항 및 해외사업 준비, 운영 및 종료 6.6.사업철수단계(재구성)

한편, 인도의 경우에는 자산 이전(매각)과 관련해 인도 외국환 관리법(FEMA)을 준수해야 한다. FEMA Notification No.22(R)/2016-RB 제4조 k항(자산 이전 규정)에 따르면, 외국 기업이 보유 자산을 이전(매각)하고자 할 때에는 인도 중앙은행(RBI)의 지침에 따라 자산 이전 승인·처리를 거쳐야 하며,

(관련근거) 「FEM REGULATIONS, 2016-SUPERSESSON OF NOTIFICATION

NO.22/2000-RB」 k. Transfer of assets

... Authorised DealerCategory-I bank shall be guided by the instructions laid down by Reserve Bank in this regard.

인도 중앙은행(RBI)이 발한 지침 「Master Direction-Establishment of Branch /Liaison/Project Offices in India by Foreign Entities」 (G)-(vi)-b항에 따르면 매각가액은 장부가치를 넘지 않아야 한다. 즉, 감가 자산가치 이상으로 자산을 매각할 수 없다.

(관련근거) 「Master Direction-Establishment of Branch/Liaison/Project Offices in India by Foreign Entities」 (G)-(vi) Power relating to transfer of assets ...
b. ... The sale consideration should not be more than the book value in each case.

그리고 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 「재무보고를 위한 개념체계」는 현금 흐름 여부와 무관하게 거래의 경제적 효과가 발생한 기간에 이를 기록하고 재무제표에 반영할 것을 요구하고 있다. 따라서, 자산을 매각하기로 결정했을 때에는 대금을 수금하지 않았더라도 거래가 발생한 기간에 이를 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 인도 폐지사업장(♠♠♠♠, ●○○●, ▣▣▣▣)의 잔여 자산 처리 내역을 점검한 결과, 사업장별로 자산처리 절차를 상이하게 운영한 사실이 확인되었다.

가. 우선 ♠♠♠♠ 사업소의 경우, 자산현황 파악 후 자산처리위원회를 개최(2024.07.26.)하여 비품(일반, 소모성, 전산), 공기구(설비성) 등 자산을 적정한 절차에 따라 불용처리(폐기)하였다.

[표 2] ♠♠♠♠ 사업소 잔여자산 처리내역

구 분		♠♠♠♠ 사업소			
		수량	취득금액	미상각액	처리방법
잔여자산	비품	184	22,849천원	184천원	불용처리 (폐기)
	소모성비품	28	11,052천원	-	
	전산비품	2	1,564천원	2천원	
	설비성공기구	24	287,481천원	24천원	
	기타의무형자산	1	800천원	-	
합 계		239	323,746천원	210천원	
자산처리위원회개최일(문서번호)		24.07.26.(♠♠♠♠사업소-1013)			

나. ○○○ 사업소의 경우에는 자산처리위원회를 개최(2023.11.09.)하여 소모성 공기구, 소모성비품, 잡자재 등 자산을 매각하기로 결정하였으나, 자산처리위원회의 심의 및 승인 전, 이미 후임 O&M사업자(Power Mech Project Ltd)와 자산 및 소모품 매각에 관한 양사 합의서(MOM)를 체결(2023.09.15.)하였다.

[그림 2] 자산 매각 양사 합의서(MOM) 및 자산처리위원회 문서

양사 합의서(MOM) 일부 (2023.09.15.)	자산처리위원회 개최 품의서 (2023.11.09.)																										
Minutes of the meeting held between Powermech Projects Limited and KEPKO Plant Service & Engineering Co., Ltd., on 15th Sept 2023 <table border="1"> <tr> <th>For Powermech Projects Ltd</th> <th>For KEPKO KPS-Dariba</th> </tr> <tr> <td>Mr. Ajay Kumar, Director</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mr. Saleem, Sr. General Manager</td> <td></td> </tr> </table> The following points were discussed during the meeting and agreed: Sale of leftover Consumables 01. The KEPKO KPS procured O&M Consumables to perform its contractual obligations as per its O&M Contract. 02. Since the Powermech is the successive O&M Contractor of KEPKO, the Powermech approached the KEPKO to procure the balance consumables as available at site on the name of KEPKO as on 30th Sept 2023.. 03. The KEPKO is agreed to transfer the ownership of the same and PMPL offered @60% of the total estimated value of Rs. 784,169/- (Rs. Seven Lakh Eighty Four Thousand One Hundred & Sixty Nine Only) as per the list as annexed along with MOM. 04. And the agreed amount for these items is Rs.470,501/- (Four Lakh Seventy Thousand Five Hundred & One Only) Plus GST. And the above points discussed and agreed mutually by Powermech and KEPKO KPS on 15th Sept 2023.. KEPKO KPS PMPL Encl. List of Consumables..	For Powermech Projects Ltd	For KEPKO KPS-Dariba	Mr. Ajay Kumar, Director		Mr. Saleem, Sr. General Manager		한전KPS주식회사 56336 전라남도 나주시 문회로 211 (별가람동) T. 010-8900551503 Fax [규정 (내치) 의 직무권한표 20.1.1. 가에 의거 소장 결정] <table border="1"> <tr> <td>등록번호:</td> <td>결</td> <td>팀장</td> <td>소장</td> </tr> <tr> <td>기안 일: 2023. 11. 9.</td> <td>개</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>등록 일: 2023. 11. 10.</td> <td>합의</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>공개구분: 공개</td> <td>보고</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>협조</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 제 목: 제'23-1차 자산처리위원회 개최 결과 보고 1. [자산처리위원회의 개최] 관련입니다. 2. 위 관련, 제'23-1차 자산처리위원회의 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 일시 및 장소 : '23.11.09(목) 16:00 / 온라인 Teams 화상회의 나. 부의안건 : 사업종료에 따른 자산 처리방법 결정 다. 부의결과 : 결 붙임 제'23-1차 자산처리위원회 회의록, 끝.	등록번호:	결	팀장	소장	기안 일: 2023. 11. 9.	개			등록 일: 2023. 11. 10.	합의			공개구분: 공개	보고				협조		
For Powermech Projects Ltd	For KEPKO KPS-Dariba																										
Mr. Ajay Kumar, Director																											
Mr. Saleem, Sr. General Manager																											
등록번호:	결	팀장	소장																								
기안 일: 2023. 11. 9.	개																										
등록 일: 2023. 11. 10.	합의																										
공개구분: 공개	보고																										
	협조																										

또한, ○○○ 사업소는 소모성 공기구 및 소모성 비품에 대해 정률법 상각률을 적용한 잔존가액보다 약 10%로 높은 금액(Rs. 16,70,501)에 매각하기로 양사 간 합의서 (MOM)를 2023.09.15.에 체결하였고, 매각대금은 2023.11.14.에 수금하였다. 그러나 인도 외국환 관리법(FEMA)에 따라 자산 매각시 인도 중앙은행(RBI) 승인이 필수적이라는 것과 감가 자산가치 이상으로 자산을 매각할 수 없다는 사실을 사전에 인지하지 못하였다.

이후 2024.01.11.자로 ○○○ 사업소 종결 업무가 ◆◆◆◆로 이관되면서, ◆◆◆◆에서 현지 자문사와 종결 업무와 관련하여 검토하던 중 매각대금 수금 전 인도 중앙은행(RBI) 승인이 필수적이라는 것을 인지하게 되었고, 2024.03.07.에 인도 중앙은행(RBI) 승인을 요청하였다.

2025.02.12. 인도 중앙은행(RBI)으로부터 사전 승인이 누락된 매각금 수금은
법규 위반이며, 자산은 감가 자산가치 이상으로 매각할 수 없다는 공문을 수신
하였고, 소명절차 진행 후 ◆◆◆◆는 인도 중앙은행(RBI) 승인금액 이상으로 수금된
매각금액(Rs.669,166)을 후임 O&M사업자(Power Mech Project Ltd)에게 반환(2025.3.18.)하였다.

[표 3] ○○○ 사업소 잔여자산 처리내역

구 분		○○○ 사업소					
		수량	취득금액	미상각액	매각대금(MOM)	RBI 승인금액	처리방법
잔여 자산	소모성공기구	406	39,996천원	10,527천원	Rs.12,00,000 (19,368천원*)	Rs.530,834 (8,865천원*)	불용처리 (매각)
	소모성비품	170	29,332천원	4,578천원			
	잡자재	129종	12,547천원	-	Rs.470,501 (7,594천원)	Rs.470,501 (7,594천원)	
합 계		576 (잡자재 제외)	81,875천원	15,105천원	Rs.16,70,501 (26,962천원)	Rs.10,01,335 (16,459천원)	
자산처리위원회최일 (문서번호)		'23.11.09.(○○○사업소-1024)					

* 환율: 매각대금(MOM)(2023.11.14., 16.14원/Rs), RBI승인금액(2025.04.01., 16.70원/Rs)

그리고 인도 중앙은행(RBI) 승인 없이 자산을 매각하고 매각 대금을 수령한 건에
대하여 인도 외국환 관리법(FEMA) 위반으로 벌금 Rs.34,200을(2025.10.31.) 납부하였다.

[그림 3] 인도 중앙은행(RBI) 법규 위반 및 벌금고지 문서

인도중앙은행 법규 위반 안내 공문 일부 (2025.02.12.)	인도중앙은행 벌금고지 관련 문서 일부 (2025.10.31.)
 i. Kepco Plant service & Engineering Co. Ltd. (Project Office) has transferred the assets and received an advance amount of ₹12,00,000/- towards sale of assets without prior approval of the AD Bank, which resulted in contravention of the provisions of Reg 4(k) of Notification No. FEMA 22(R)/2016-RB dated March 31, 2016, as amended from time to time. 3. In terms of Section 15 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (the FEMA), any contravention under Section 13 may, on an application by the person committing such contravention, be compounded as referred to in the said section. Further, in terms of Rule 4(1) of Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2024 Reserve Bank is empowered to compound contraventions except those covered under section 3(a) of FEMA, 1999. 4. The above contravention(s) can be compounded provided an application in this regard is made in the prescribed form together with supporting documents, along with the prescribed fees i.e. ₹ 10,000 (plus applicable GST, which at present is 18%) by way of Demand Draft in favour of (Reserve Bank of India) and payable at RBI, FED, CO Cell, New Delhi or through NEFT (FED, CO Cell, New Delhi account no. 186003001 IFSC code: RBISONDPA01) or other permissible electronic or online modes of payment as per the instructions contained in the Foreign Exchange Management (Compounding Proceedings) Rules, 2024 dated September 12, 2024 read with A.P. (DIR) Series Circular No. 17/2024-25 "Directions – Compounding of contravention under FEMA, 1999" dated October 01, 2024.	 FED CO Cell, CEFA M/s Kepco Plant service & Engineering Co. Ltd (Project Office) [CA No. COC291/7012] and belief. It has also been avowed in the declaration furnished along with the compounding application that the applicant was not undergoing any enquiry/ investigation/ adjudication by Directorate of Enforcement as on the date of the application, and has, in this regard, not been informed of any such enquiry/ investigation/ adjudication proceedings against it/him/her. Accordingly, the above contravention which is being compounded in this Order are subject to the veracity of the information furnished/ declaration(s) made by the applicant, and this Order is without prejudice to any other action which may be taken by any authority under the extant laws if the said information/ declaration(s) are subsequently discovered to be false and/or incorrect. 5. I have given my careful consideration to the documents on record and submissions made by the applicant. Accordingly, I hold that the applicant entity has contravened Section 6 of the FEMA Act, 1999, read with Regulation 4(k) of FEMA 22(R)/2016-RB. The amount of contravention is ₹12,00,000/- and the period of contravention is approximately one year and nine months. 6. In terms of Section 15 of the FEMA, any contravention under Section 13 of the FEMA, may be compounded upon submission of an application by the person committing such contravention. Accordingly, after considering the submissions made by the applicant in the compounding application and the overall facts of the case, it stands to reason that the admitted contravention committed by the applicant as enumerated at paragraph number 5 above shall be compounded by payment of a sum of ₹34,200/- (Rupees Thirty Four Thousand and Two Hundred only), which shall be deposited by the applicant with the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office Cell, 1st Floor, 6, Sansad Marg, New Delhi- 110 001 by a demand draft drawn in favor of the "Reserve Bank of India" and payable at "Delhi" or National Electronic Fund Transfer (NEFT), or Real Time Gross Settlement (RTGS), or such other permissible electronic or online modes of payment to Reserve Bank of India (Account No.: 186003001, IFSC Code: RBISONDPA01) within a period of 15 days from the date of this Order. It may be ensured that intimation of payment of amount for which contravention is compounded shall be made as soon as possible, but not later than 2 days. Page 3 of 4 

다. 마지막으로 ████████ 사업장의 경우 소모성비품은 자산처리위원회를 열어 불용처리(폐기)하였으나, 잡자재는 자산처리위원회 의결 없이 자산 처분을 결정한 사실이 확인되었다.

[표 4] ████████ 사업소 잔여자산 처리내역

구 분		██████ 사업소					
		수량	취득금액	미상각액	매각대금(MOM)	RBI 승인금액	처리방법
잔여 자산	소모성비품	120	43,358천원	-	-	-	불용처리(폐기)
	잡자재	1,058종	Rs.185,67,841	-	Rs.123,37,477 (208,627천원*)	미정	불용처리(매각)
자산처리위원회개최일 (문서번호)		'24.08.30. (██████사업소-887)					

* 환율: 매각대금(MOM)(2024.12.10., 16.91원/Rs)

잡자재의 경우에는 매각을 추진하였고, 매각가격은 3곳의 인도 현지업체로부터 매각 전적서를 받아 가장 높은 금액 수준으로 산정하였고, 인도 중앙은행(RBI) 승인을 요청한 후에 후임 O&M 사업자(Power Mech Project Ltd)와 총 Rs.123,37,477금액으로 잡자재 매각에 관한 양사 합의서(MOM)를 체결(2024.12.10.) 하였다.

하지만, 잡자재의 경우 양사 합의서(MOM)에 따르면 후임 O&M 사업자(Power Mech Project Ltd)로부터 대금을 수령한 후 잡자재를 인도하게 되어있으나, 양사 합의서(MOM)체결 직후 후임 O&M 사업자(Power Mech Project Ltd)에게 잡자재를 인도하여 대금 수령 전부터 사용할 수 있도록 한 것으로 확인되었다.

사유를 확인한 결과, 잡자재 매각 협의 과정에서 「양사 합의서 체결 시 매각 확정 및 물품 사용을 허가한다」는 조건을 양측이 논의했으며, 자산매각 내부품의서에서도 이와 동일하게 「물품 사용 허가 선행」으로 작성하였다. 그러나 최종적으로 양사 합의서를 체결하는 과정에서 해당 내용이 반영되지 않아 양사 합의서(MOM)와 실제 진행 사항 간 불일치가 발생한 것으로 나타났다.

[그림 4] 자산매각 내부품의 및 자산 매각 양사 합의서(MOM)

자산매각 내부품의 첨부자료 일부 (■■■■■사업소-1149, 2024.11.12.)		양사 합의서(MOM) 일부 (2024.12.10.)							
한전KPS주식회사 50335 전라남도 나주시 문화로 211 (일가대동) Tel. +91-90567-71230 Fax [규정 (내적)의 의무권한표 20.1.1. 가에 의거 소장 결정] 등록번호: <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 기 안 일: 2024. 11. 12. 등록 일: 2024. 11. 12. 공개구분: 공개 제 목: 매각 추진계획보고 1. 사업 철수계획 제출」 관련입니다. 2. 을 불인과 같이 보고합니다. 3. 향후 계획 ☐ 인도 내 물품판매 관련 중앙은행 승인 사항 ○ 인도 내 물품판매 시 중앙은행 승인이 필요하나 승인절차완료인 예 상이 어려워, 신규 O&M社의 구매의사 확정 시 거래확정 MOM을 체결하여 매각확정 및 물품사용 허가 선행예정 ○ 중앙은행 승인 후 발주서(Purchase Order) 접수 및 Invoice 제출 하여 수금전차 진행예정								ver Plant 2 During the tenure of 01-05-2021 to 31-10-2024, KEPCO KPS has purchased various items such as Lube oil, Diesel, Chemical, Consumable required for smooth O&M of power plant. PMPL is willing to retain such items required for O&M of Power plant. KEPCO KPS also desires to handover the such items as per the details given in the Annexure-1 along with its right, title and interests to PMPL. The total value mutually agreed between KEPCO KPS & PMPL is INR 12,337,477.00/- as per the cost breakup in Annexure-1. However, KEPCO KPS reserve the right to retain some items as per requirement and KEPCO KPS will take out such items from the plant. Cost of such items retained by KEPCO KPS will be reduced from the cost breakup mentioned in the Annexure-1. Accordingly, Final cost sheet will be prepared for handover and after getting the payment from PMPL, KEPCO KPS will handover such items to PMPL. And final MOM for handover of the items shall be executed between KEPCO KPS and PMPL. 3 Purchase Order, Invoice and transfer of amount above shall be done after RBI approval. RBI approval will be taken by KEPCO KPS and will be noticed to PMPL.	

또한, 양사 합의서(MOM)를 통해 보유 자산에 대한 통제권이 이전되었으며, 대가에 대한 청구권이 발생하였음에도 담당자는 인도 중앙은행(RBI) 승인 절차 (2024.11.18. 승인요청)가 진행 중이기 때문에 최종 매각금액이 확정되지 않았다는 사유로 이를 채권으로 계상하지 않았다. 이에 따라 채권이 장부에서 누락됨으로 인하여 자산과 수익(잡이익)이 과소계상 되었다.

그리고 해당 채권은 장부에 반영되지 않아 사실상 담당자 개인의 인지와 기억에만 의존하여 관리되었다. 즉, 공식적인 관리 체계 밖에 놓여있는 실정이기 때문에 담당자가 관리를 누락할 경우 대금 회수의 지연과 이로 인한 대손 발생 등의 내부통제 상 위험이 존재한다.

이에 따라, 본 감사 기간 중 자산 매각금액에 대한 장부인식 시기 등 회사에서 수행하여야 할 적절한 회계처리 방안 도출을 위해 외부전문가 회계 질의를 실시한 결과(2025. 12. 10.), 인도 중앙은행의 자산매각 승인 금액에 대한 합리적 추정이 가능한 경우이기 때문에 해당 금액을 자산 제거 시점인 2024. 12. 10.에 장부에 채권으로 계상함이 적절하다.

회계질의 결과 주요내용

[질의] 현재까지 인도 중앙은행에서 자산 이전 승인 처리가 나고 있지 않은

상황에서, ① 인보이스 발행 및 채권의 적정 계상 시기와 ② 만약 '25년 내 승인이 되지 않을 경우 회사에서 해야하는 적정 회계처리는 무엇인지?

☞ 관련 자산은 24년 12월 10일 체결된 합의서에 따라 후임 업체가 실제로 사용하고 있는바, 동 시점에 자산에 대한 통제권을 후임 업체에게 이전한 것으로 보는 것이 타당할 것입니다. 따라서, 관련 자산은 '24년 12월 10일을 기준으로 KPS의 장부상 제거되어야 합니다.

해당 거래는 계약 당사자 간 구체적인 금액을 포함한 합의를 통해 이루어졌으므로, 회계상 인정되는 계약입니다. 다만, 관련 채권을 인식하기 위해서는 해당 계약에 근거한 거래 상대방에게 현금을 수취할 권리가 실질적인지에 대한 검토가

필요합니다. 쟁점 사항에서 가장 중요한 것은, 인도 중앙은행의 미승인 사유가

1) 단순 행정절차의 지연인지,

2) 실제 승인이 이루어지지 않을 가능성이 있는 상황인지에 대한 판단입니다.

만약 인도 중앙은행의 승인이 지연되는 사유가 단순 행정 절차상의 문제라고

한다면, 관련 채권을 자산이 제거되는 24년 12월 10일에 함께 인식하는 것이

타당할 것으로 보입니다. 이 경우 만약 '25년 말까지도 승인을 득하지 못하였다고 할지라도, 시기의 문제일 뿐 향후 승인이 이루어질 수 있다는 합리적인 근거가 있다면 대손 설정을 할 필요성은 낮을 것입니다.

한편, 미승인 사유가 단순 행정절차의 지연이 아니라 실질적으로 계약이 인정되지

않을 가능성 때문이라면 KPS는 자산 제거 시점에 채권을 인식할 수 없으며,

자산 제거 시점에 손실을 인식하는 것이 타당합니다. 이 경우 자산 매각과

관련된 채권은 인도 중앙은행의 승인이 되어 대가를 수취할 권리를 실질적으로

획득하게 되는 시점에 인식하고, 이를 영업외수익으로 인식하여야 할 것입니다.

다만, 국내와는 상이한 해외 자산매각 절차로 인한 판단의 어려움이 있었고, 관련 내부 지침·매뉴얼 및 선례가 충분히 정립되어 있지 않는 등을 감안하여 적극업무 면책 가능성을 검토하고자 한다.

■ [적극업무면책 신청] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : 잔여자산 매각처리 업무 미흡
- 면책대상 : 총무팀장 1명

면책사유

- 공익성 : 인도 현지 법규를 준수하여 인도 중앙은행(RBI) 승인 이후 관련 행정절차를 진행함으로써, 인도 내에서 우리나라 전력설비 정비 분야의 신뢰도와 국가 이미지를 제고하고자 하였음.
- 적극성 : 총무팀장은 회사 내 선례가 부족한 해외 자산매각 거래에 대해, 단순한 형식적 행정업무처리에 그치지 않고 인도 중앙은행(RBI) 승인 절차 진행 여부, 매각금액 확정성, 대금 회수 가능성 등을 종합적으로 검토하여 회계 인식 시점을 판단함.
- 고의, 중과실 : 매각금액을 채권으로 즉시 계상하지 않은 판단은, 인도 중앙은행 승인 절차가 진행 중인 상황에서 매각대금의 최종 확정 여부 및 회수 가능성에 대한 불확실성을 고려한 결과로, 고의로 회계처리를 누락하거나 재무정보를 왜곡하려는 의도는 확인되지 않음.

면책신청 검토결과

- 본 건은 해외사업장 잔여자산 매각 업무로 인도 중앙은행 승인 등 국내와 상이한 절차가 수반되어 회계처리 판단에 어려움이 있었던 사안임. 총무팀장은 회사 자산 회수 및 법규 준수를 목적으로 적극적으로 업무를 수행하였으며, 매각금액을 채권으로 즉시 계상하지 않은 판단에 고의 또는 중과실은 확인되지 않음. 따라서 본 사안은 적극적·성실한 업무 수행 과정에서 발생한 판단상 미비로 보아 면책을 인용함이 타당할 것으로 사료됨.

(적극업무면책 인용 : 주의→불문).

관계부서 의견

△△△△△△△와 ◆◆◆◆는 폐지 해외사업장의 자산처리 절차가 미흡했다는 사실을 인정하였고, 추후 같은 상황이 발생하지 않도록 관련 편람 및 절차차에 해당 내용 반영을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆장은 ▣▣▣▣사업소 매각 자산의 중앙은행(RBI) 승인 지연 사유를 파악하여 조속한 시일 내에 대금이 수금될 수 있도록 조치하시고, 매각금액(Rs. 123,37,477)을 즉시 장부에 채권으로 계상하시기 바랍니다. (시정)

△△△△△△△장은

- ① 향후 해외사업장이 폐지될 경우, 잔여자산 처리 업무를 소홀히 하는 사례가 발생하지 않도록 관련 편람 및 절차서에 해당 내용을 반영하시기 바람, (개선)
- ② 관련 직원들을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시고, (시정)
- ③ 잔여자산 처리 업무 수행 당시 절차를 준수하지 않거나, 매각금액(MOM)을 채권으로 계상하지 않는 등 관련 업무를 부적정하게 처리한 관련자들에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
◆◆◆◆◆◆◆ (前○○○사업소)	차장	○○○○	기계팀장	2021. 8. 2. ~ 2023. 12. 30.	자산처리위원회 절차 미준수	주의
△△△△△△△ (前▣▣▣▣사업소)	차장	▣▣▣▣	총무팀장	2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 6.	▣▣▣▣자산매각금액 채권계상 누락	주의 →불문